

شماره:

تاریخ:

پیوست:



وزیر

بسمه تعالی

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

موضوع: ضوابط عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی جدید الاحداث

به منظور ترغیب سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انرژی الکتریکی در بورس انرژی و به استناد بند (۵-۵-۲) مصوبه شماره ۱۴۰۳/۴۲۲۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ و به استناد بندهای (الف)، (د)، (ه) و (ز) ماده (۱) قانون تأسیس وزارت نیرو و مواد (۷) و (۱۲) قانون سازمان برق ایران، ضوابط عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی جدید الاحداث به شرح پیوست (ممه‌ور به مهر دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

عباس علی آبادی

رونوشت:

- معاونت برنامه ریزی و اقتصادی

- معاونت برق و انرژی

- دفتر وزارتی

شماره:

تاریخ:

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

وزیر

بسمه تعالی

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

موضوع: ضوابط عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی جدید الاحداث

به منظور ترغیب سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انرژی الکتریکی در بورس انرژی و به استناد بند (۵-۵-۲) مصوبه شماره ۱۴۰۳/۴۲۲۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ و به استناد بندهای (الف)، (د)، (ه) و (ز) ماده (۱) قانون تأسیس وزارت نیرو و مواد (۷) و (۱۲) قانون سازمان برق ایران، ضوابط عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی جدید الاحداث به شرح پیوست (ممه‌ور به مهر دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

عباس علی آبادی

«ضوابط عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی جدید الاحداث»

- (۱) در این سند اصطلاحات ذیل در معنی مشروح مربوط به کار می‌روند:
- نیروگاه: کلیه نیروگاه‌های حرارتی جدید الاحداث شامل نیروگاه‌های مقیاس بزرگ و متوسط متصل به شبکه فوق توزیع و انتقال
- قانون: قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
- معاونت: معاونت برق و انرژی
- توانیر: شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
- برق حرارتی: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
- مدیریت شبکه: شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- قرارداد: قرارداد تبادل و پشتیبانی برق که بین "سرمایه‌گذار" از یک طرف و "مدیریت شبکه" از طرف دیگر منعقد می‌شود.
- سرمایه‌گذار: اشخاص حقوقی متقاضی احداث "نیروگاه"
- ظرفیت مطمئن نیروگاهی: ظرفیت تعیین شده "نیروگاه" مطابق دستورالعمل گواهی ظرفیت به شماره ۹۵/۴۰۷۴۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۸ و مصوبات مرتبط
- سایر کلمات و تعاریف استفاده شده در این سند مطابق آخرین ابلاغیه‌های وزارت نیرو و یا هیأت تنظیم بازار برق ایران (تا زمان ابلاغ این سند) است.
- (۲) "توانیر" مکلف است ظرفیت مورد نیاز در شبکه سراسری برق را در افق زمانی هفت ساله آتی و به تفکیک مناطق مختلف، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این سند به "برق حرارتی" اعلام نماید. "برق حرارتی" براساس نیاز اعلام شده، فهرستی از مناطق یا ساختگاه‌های مورد نیاز را، براساس مطالعات شبکه، حداکثر تا یک ماه پس از دریافت اطلاعات از "توانیر"، تهیه و پس از تایید "معاونت" به صورت عمومی، منتشر و بصورت سالیانه بروزرسانی می‌نماید.
- (۳) "برق حرارتی" مکلف است براساس فهرست اعلامی نسبت به فراخوان عمومی با مدت مشخص برای جذب "سرمایه‌گذار" اقدام نماید. پس از اتمام مهلت ارسال درخواست، چنانچه متقاضیان سرمایه‌گذاری برای منطقه یا ساختگاهی بیش از یک متقاضی باشد، به منظور حصول اطمینان از رعایت شرایط رقابت، "برق حرارتی" با برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار برای ساختگاه مشخص براساس کمترین سهم پیشنهادی عرضه در تابلوی برق آزاد بورس انرژی اقدام می‌نماید.
- تبصره: نیروگاه‌های نیمه‌تمام متعلق به "برق حرارتی" که به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، مشمول ضوابط این سند می‌شوند.
- ۳- (۱) حداکثر سهم قابل عرضه "نیروگاه" یا سهم پایه عرضه در تابلوی برق آزاد بورس انرژی به منظور برگزاری مناقصه ۸۵ درصد از "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" می‌باشد.



۳-۲) "سرمایه‌گذار" موظف است سهم باقیمانده (سهم عرضه خارج از تابلوی برق آزاد بورس انرژی) را در تابلوی اول بورس انرژی یا بازار عمده‌فروشی برق عرضه نماید.

۳-۳) "برق حرارتی" مکلف است تضامین سهل‌الوصول و قابل قبول (از جمله توثیق مطالبات یا واگذاری منافع ناشی از ظرفیت نیروگاهی موجود) را از "سرمایه‌گذار" متناسب با سهم عرضه خارج از تابلوی برق آزاد بورس انرژی و دوره احداث با رعایت قوانین و مقررات اخذ نماید.

۳-۴) در صورت عدم برقراری شرایط مناقصه در یک ساختگاه، با رعایت قانون برگزاری مناقصات، "سرمایه‌گذار" مجاز به عرضه در تابلو برق آزاد بر مبنای ۸۵ درصد یا کمترین سهم آخرین برنده مناقصه (هر کدام بیشتر باشد) از "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" می‌باشد.

۳-۵) "مدیریت شبکه" با همکاری "برق حرارتی" موظف است حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این سند، نمونه "قرارداد" و رویه‌های اجرایی مرتبط را تدوین و جهت ابلاغ به "معاونت" ارسال نماید.

۴) "سرمایه‌گذار" مجاز است برق تولیدی خود را بر اساس "قرارداد" به یکی از روش‌های زیر یا ترکیبی از آن عرضه نماید:

الف) عرضه در تابلو برق آزاد (در قالب قرارداد دوجانبه با مصرف‌کننده یا بازار مشتقه)

ب) فروش گواهی ظرفیت و متناسباً عرضه برق در تابلو اول بورس انرژی یا بازار عمده‌فروشی برق

ج) فروش در بازار عمده‌فروشی برق

تبصره: مجموع گواهی ظرفیت و ظرفیت قابل عرضه در تابلو برق آزاد محدود به سهم تعیین‌شده در بند (۳) این سند می‌باشد.

۵) سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق (وفق مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه) موجود (در نقاط اولویت‌دار شبکه موضوع ماده (۲) این سند) که هیچ‌کدام از واحدهای نیروگاهی آن‌ها قبل از ابلاغ این سند به بهره‌برداری نرسیده و در حال احداث می‌باشند؛ می‌توانند با درخواست خود نسبت به خاتمه قرارداد خرید تضمینی و استفاده از شرایط مندرج در این سند بر مبنای ۸۵ سهم عرضه در تابلو برق آزاد یا کمترین سهم آخرین برنده مناقصه (هر کدام کمتر باشد) با تعیین تکلیف مواد مرتبط قراردادی و ارائه تضامین مطابق بند (۳)-۲ فوق، مشمول ضوابط این سند شوند.

۶) مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند بر عهده "معاونت" و مسئولیت هر گونه تفسیر و رفع ابهام از بندهای این سند بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی می‌باشد.

